المقر بطل الاقرار) لانه أقر لمن لم يصدقه فبطل لذلك (وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء) قال فى المنتهى ومن أقر لمكلف بمال فى يده ولو برق نفسه أو كان المقر به قنا فكذبه المقر له بطل ويقر بيد المقر ولا يقبل عود مقر له الى دعواه وان عاد المقر فادعاه لنفسه أو انه لثالث قبل انتهى

* (فصل * والاقرار) ممن يصح اقراره (لقن غيره اقرار لسيده) لانه هو الجهة التى يصح لها الاقرار فتعين جعل المال له وحينئذ فلزم المقر بما أقر به بتصديق السيد ويبطل برده (و) الاقرار (لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه) كثغر وقنطرة (يصح) وفى الاصح (ولو أطلق) بأن لم يعين سببا كغلة وقف ونحو ذلك لان ذلك اقرار ممن يصح اقراره فلزمه كما لو عين السبب (و) الاقرار (لدار أو بهيمة لا يصح الا ان عين السبب) من غصب أو استئجار (و) يصح (لحمل) أى حمل الآدمية بمال وان لم يعزه الى سبب لانه يجوز أن يملك بوجه صحيح فصح له الاقرار المطلق كالطفل (فـ) ـان (ولد ميتا أو لم يكن) فى بطنها (حمل بطل) اقراره لانه اقرار لمن لا يصح أن يملك وان ولدت أم الحمل حيا وميتا فللحى بجميع المقر به قال فى الانصاف بلا نزاع انتهى وذلك لفوات شرطه فى الميت (و) ان ولدت (حيا فاكثر فله بالسوية) وان كان ذكرا وأنثى لانه لا مزية لاحدهما على صاحبه كما لو أقر لرجل وامرأة بمال ما لم يعز اقراره الى سبب يوجب تفاضلا كارث ووصية يقتضيانه فيعمل به (وان أقر رجل او) اقرت (امرأة بزوجية الآخر فسكت) صح وورثه لانه اذا صح الاقرار ثبتت الزوجية فوجب ان يرث لقيام الزوجية بينهما (او جحد) يعنى أنه لو أقر أحدهما بزوجية الآخر فجحده (ثم صدقه صح) أيضا (وورثه) لان الاقرار حصل من الميت والتصديق قد وجد من المقر له فى حياته ولا يضر جحده قبل اقراره كالمدعى عليه يجحد ثم يقر بالحق (لا ان بقى) الجاحد (على تكذيبه حتى مات) المقر لانه متهم فى تصديقه بعد موته

* (باب ما يحصل به الاقرار) أى اللفظ الذى يحصل به الاقرار (وما) اذا وصل باقراره ما (يغيره) أى الاقرار *

(من ادعى عليه بألف) مثلا (فقال) فى جوابه (نعم أو) قال (صدقت أو) قال (أنا مقر) أو قال أنا مقر به أو قال انى مقر بدعواك (أو) قال مقر فقط أو قال المدعى عليه فى جواب الدعوى (خذها أو اتزنها أو اقبضها) أو احرزها أو قال هى صحاح أو قال كأنى جاحد لك او كأنى جحدتك حقك (فقد أقر) له لوقوع ذلك عقب الدعوى (لا ان قال) مدعى عليه فى جوابه (أنا أقر) فانه لا يكون اقرارا (أو) قال أنا (لا أنكر) لانه لا يلزم من عدم الانكار الاقرار فان بينهما قسما آخر وهو السكوت عنهما أو قال فى جوابه يجوز أن يكون محقا (أو) قال (خذ) لاحتمال أن يكون مراده خذ الجواب منى (أو) قال (اتزن) أو احرز (أو) قال (افتح كمك) لاحتمال أن يكون ذلك لشئ غير المدعى به (و) قول المدعى عليه (بلى فى جواب أليس لى عليك كذا اقرار) بلا خلاف (لا) قول (نعم الا من عامى) وان قال أليس عليك ألف فقال بلى فقد أقر لا نعم (وان قال) انسان لآخر (اقض دينى عليك ألفا) فقال نعم أو قال له اشتر ثوبى هذا فقال نعم أو قال له اعطنى ثوبى هذا فقال نعم او سلم الى فرسى هذه فقال نعم او اعطنى ألفا من الذى عليك